

aliquos sustinet cruciatus repente^{15i*}, dum existimatur habere quod reddat, non^{16k} est iniquitas, quia, si^{17l} non est unde reddat¹⁸ ablatam pecuniam^{19m}, tamen²⁰, dum eam²¹ per molestias corporales reddere²² compellitur, peccati, quo²³ male ablata est, penas luit. §. 2. Sed non inhumanum est etiam pro talibus intercedere²⁴ⁿ, non ad hoc, ut minime restituantur aliena, sed ne frustra homo in hominem seuiat²⁵. Et paulo post²⁶: §. 3. Illud uero fidentissime dixerim, eum, qui pro homine ad hoc interuenit, ne male ablata restituit, et qui ad se confugientem (quantum honeste potest) ad reddendum^{27o} non compellit, socium esse fraudis et criminis. Nam misericordius opem nostram talibus subtrahimus quam impendimus. Non enim opem fert qui ad peccandum adiuuat^{28p}, ac non potius adiuuat sed obuiat subuertendo atque obprimendo^{29p}. §. 4. Sed numquid nos ideo aut exigere aut exigendum^{29q} tradere uel possumus uel debemus? Agimus, quantum episcopalis facultas dat³⁰, et humanum quidem nonnumquam, sed maxime ac semper diuinum iudicium conminantes. Nolentes autem reddere, quos nouimus et male abstulisse, et unde reddant habere, arguimus, increpamus, obtestamur³¹, quosdam clam, quosdam palam, sicut diuersitas personarum diuersam uidetur posse uel^{32r} accipere^{33s} medicinam.

II. Pars. Gratian. Si uero³⁴ rem alienam quis consecraverit, non eandem, sed estimationem³⁵ eius restituere debet.

Unde Gregorius [lib. VII. Indict. 2. epist. 58. Fantino Defensori]³⁶:

C. II. Qui rem alienam consecrat, eius estimationem³⁷ restituat.

Conperimus, nullam extitisse causam, pro qua res eorum^{38a*} potuissent rationabiliter occupari, atque eas^{39b} inconsulte ac temere consecrari^{40c}. Idcirco experientiae tuae precipimus, ut, quia quod semel consecratum est eis⁴¹ non ualet ultra restitui, studii tui sit ut ipse⁴² episcopus debeat precium dare.

III. Pars. Gratian. Pro malis autem apud principes ecclesia debet intercedere, non eos temerario ausu defendere.

Unde Gregorius Romano Defensori, [lib. VII. Indict. 2. epist. 24.]^{43*}

C. III. Ecclesia pro malis intercedat, non eos temere^{44a} defendat.

Hii⁴⁵, qui in furtis publicis implicati sunt, a nobis non uideantur iniuste defendi, ne opinionem male agentium ex indiscretas defensionis ausu in nos ullo⁴⁶ modo transferamus; sed quantum decet ecclesiam ammonendo^{47b}, uerbum intercessionis adhibendo quibus ualetis⁴⁸ succurrere, ut⁴⁹ et⁵⁰ alii^{51c} opem feratis, et opinionem sanctae ecclesiae non inquinatis.

EDITIO ROMANA.

Causa XIV. Quest. VI. c. i. i) a repetente* k) nulla l) etsi m) pecun. merito tamen n) intercedere, tanquam pro reis criminum, o) restituendum p) potius subvertit atque opprimit. q) ad exig. r) vel: deest s) recipere — c. 2. a) Iudaeorum* b) eas esse c) consecratas — c. 3. a) temerario ausu b) admon. et c) illis — c. 4. a) epistolam b) enim id c) mul. sit d) paupercula e) ita et — Causa XV. a) sacerdos b) in crimen — Quest. I. a) in: deest b) motus cogente nullo*

NOTATIONES CORRECTORUM.

Quest. VI. C. I. * Repetente: Sic emendatum ex codice epistolarum Vaticano, et editione Antverpiana, quum antea legeretur: *repente*.

** Adiuuat, Quae sequuntur emendata sunt ex codicibus epistolarum impressis et manuscriptis. Antea legebatur: *qui ad peccandum adiuuat, ac [at: Edd. Nor. Ven. II.; ac si: Ed. Ven. I.] non potius adiuuat, sed obuiat subuertendo atque opprimendo*. Glossa autem optime conuenit in vocem: *adiuuat*, suo loco positam.

C. II. * Iudaeorum: Reposita est haec dictio ex epist. B. Gregorii

Causa XIV. Quest. VI. can. 1. 15) Codd. et Edd. coll. o. Ivo Coll. tr. P. Polyc. 16) Codd. et Edd. coll. o. 17) Codd. coll. o. Edd. Bas. Lugd. II. III. Coll. tr. P. Polyc.; deest: Edd. coll. vell. 18) Iuat: orig. Ivo Coll. tr. P.; soluat: Polyc. 19) Codd. et Edd. coll. o. Ivo Coll. tr. P. 20) tantum: Polyc. 21) eas: EH Polyc. 22) redhibere: orig. 23) quod: EGH 24) Codd. et Edd. coll. o. Ivo Coll. tr. P. 25) finis canonis: Ivo XIII. Coll. tr. P. 26) ib. no. 21. 27) Codd. coll. o. Polyc. 28) Codd. et Edd. coll. o. Edd. pr. BE Edd. Arg. Bas. (ac... adiuuat: deest); — Polyc. 29) Codd. coll. o. Polyc. 30) datur: orig. 31) et detestatur: orig.; et testatur: Polyc. 32) F Polyc.; vel uollet: ACH Edd. coll. o. pr. Arg. Bas. (et uelle); Corr.; — posse uelle: BD 33) Codd. coll. o. pr. C (deest); Corr. — Polyc. 34) ergo: EG 35) existimat: EG || can. 2. 36) add.: Papa: EGH; — Ep. 55. scr. ao. 599. lib. IX. Ed. Maur. — Jaffe no. 1213. — 37) existimat: EGH 38) Codd. et Edd. coll. o.; res corr.: deest: orig. 39) Codd. et Edd. coll. o. 40) ib. 41) Iudaei: orig. 42) praefatus frater et coepiscopus noster: orig. || can. 3. 43) Ep. 27. scr. ao. 598. lib. IX. Ed. Maur. — Polyc. VI, 16, (15), 7. 44) ABCDF: deest: EGH 45) si qui: orig. Polyc. 46) nullo: EGH; ullo modo: deest: A 74) Codd. coll. o. orig. Polyc. 48) ualeatis: EGH 49) ut: deest: Polyc. 50) et: deest: Edd. coll. o., nec tamen, ut R. censuit a Corr. est additum. 51) Codd. et Edd. coll. o. pr. A (succurr. ... alii: deest); — Polyc. 52) tantum... quantum: BEGH || can. 4. 53) Codd. coll. o.; — ad c. 2. v. 9. no. 723. — Reg. II, 273; Burch. XI, 55; Ans. XI, 108; Ivo Decr. XIII, 41; Polyc. VI, 16, (15), 4; Coll. tredec. P. X, 126. 54) et: A: deest: BDH 55) furtum: EGH Corr. 56) tantum: Ans. 57) Codd. et Edd. coll. o. Collatt. cit. o. 58) add.: et adulterio: orig. 59) fit: Reg. 60) add.: aut adulterium: orig. 61) Codd. coll. o. orig. Coll. cit. o.; mul.: deest: orig. 62) add.: vel diues: orig. 63) aut: deest: Reg.; deformis aut pauper, meretrix vel adultera sit: orig. 64) ABDF; pauper: C Edd. Arg. Bas. orig. Collatt. cit. o. 65) sed: deest: Ans. 66) add.: vel adulterium: orig. 67) Codd. et Edd. coll. o. Collatt. cit. o. 68) ut quant. ... incurrat: Ans. 69) servus: orig.: deest: Polyc.

Causa XV. 1) ABCDF Corr. 2) Codd. coll. o. 3) add.: autem: EGH 4) deinde: EGH 5) solus et: deest: B; et: deest: AEGH 6) ill. solum: AB 7) pro: deest: ib.

Causa XV. Quest. I. 8) alias... voluntates... alias: EGH 9) Codd. coll. o. — 10) Codd. et Edd. coll. o.

IV. Pars. Gratian. Furtum autem non tam⁵² in quantitate rei quam in affectu furantis consideratur.

Unde Ieronimus in epistola ad Titum, [ad c. 2.]^{53a*}

C. IV. Non solum in maioribus sed etiam⁵⁴ in minoribus furtum committitur.

Fur⁵⁵ autem non solum⁵⁶ in maioribus, sed in minoribus etiam iudicatur. Non enim^{57b}, quod furto ablatum est, sed mens furantis attenditur. Quomodo in fornicatione⁵⁸ non idcirco diuersa sit⁵⁹ fornicatio⁶⁰, si mulier^{61c} pulchra⁶² aut⁶³ deformis, ancilla aut ingenua, paupera^{64d} aut opulenta sed⁶⁵ qualiscumque illa fuerit, una est fornicatio⁶⁶ ita^{67e} in furto, quantumcumque⁶⁸ quis⁶⁹ abstulerit, furti crimen incurrit.

CAUSA XV.

GRATIANUS.

Clericus^{1a} quidam crimine^{2b} carnis lapsus esse perhibetur ante, quam sacerdotalem benedictionem consequeretur. Postquam uero sacerdotium adeptus est, in furorem uersus quendam interfecit. Recuperata uero sanitate apud episcopum accusatur ab ea, cum qua lapsus esse dicitur. Episcopus autem die dominico causam examinat. Sacerdos³ inficiatur crimen sibi illatum; quorundam clericorum sibi patrocinia querit; illi uero non sine precio sibi patrocinantur; tandem episcopus questionibus confessionem extorquet; demum⁴ solus⁵ et absque sinodali audientia illum⁶ sententia ferit. (Qu. I.) Queritur autem, an ea, que mente alienata fiunt, sint inputanda? (Qu. II.) Secundo, an pro⁷ in pensis patrocinii liceat clericis munera exigere? (Qu. III.) Tertio, an ex mulieris confessione iste sit condemnandus? (Qu. IV.) Quarto, an die dominico eius causa sit uentilanda? (Qu. V.) Quinto, an sibi neganti purgatus sit deferenda? (Qu. VI.) Sexto, an eius confessio cruciatibus sit extorquenda? (Qu. VII.) Septimo, an absque sinodali audientia episcopus ualeat sacerdotem dampnare? (Qu. VIII.) Octauo, si sponte confessus aut ab aliis conuictus fuerit, quod ante ordinationem peccauerit, an suscepti ordinis officium sibi exequi liceat?

QUESTIO I.

GRATIANUS.

I. Pars. Quod autem ea, que alienata mente fiunt, non sint inputanda, facile uidetur posse probari. Peccata namque alia⁸ penes uoluntatem animi, alia circa naturae infirmitatem uidentur consistere. Est autem uoluntas, ut Augustinus ait in^{9a} lib. I. retractat. [cap. 15.], animi motus^{10b*} ad aliquid uel non

imitandum **, uel adipiscendum. Quod propterea dictum est, ut hac diffinitione uolens a nolente discernetur. §. 1. Ex uoluntate itaque peccata procedunt, que libero mentis arbitrio et delinquendi^{11c} proposito committuntur. §. 2. Porro infirmitas alia est animi, alia carnis. Infirmitas animi est ignorantia; carnis infirmitas est¹² concupiscentia. Ex utraque autem infirmitate que procedunt inputantur ad penam. Unde de quibusdam ignorantibus dictum est¹³: „Si quis ignorat, ignorabitur.“ Tales¹⁴ erant illi, de quibus Christus ait¹⁵ apostolis: „Extra sinagogam facient uos, quia arbitrabuntur¹⁶ obsequium se prestare Deo.“ De eisdem etiam Apostolus¹⁷ scribit in epistola ad Romanos: „Testimonium illis perhibeo, quia zelum Dei habent, sed non secundum scientiam.“ Nullum tamen eorum in sua perfidia perseverantem hec ignorantia excusat. Ex carnis infirmitate procedunt que naturae languore fiunt, que, nisi inputarentur ad penam, nequaquam Apostolus lege carnis grauatus diceret: „Infelix¹⁸ ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? etc.“ Siue ergo penes uoluntatem, siue penes infirmitatem¹⁹ peccata consistant, semper inputantur ad penam. §. 3. Cui sententiae illud Augustini de uera religione [c. 14.]²⁰ contrarium esse^{21d} uidetur: „Usque adeo peccatum uoluntarium malum est, ut nisi^{22e} sit uoluntarium nullo modo sit peccatum, et hoc quidem adeo manifestum est, ut nulla hinc doctorum paucitas, nulla indoctorum turba dissentiat.“ Quare aut negandum est peccatum committi, aut fatendum est cum^{23f} uoluntate committi. §. 4. Sed hoc non generaliter de omnibus peccatis intelligendum esse²⁴, idem Augustinus in 1. lib. retract. [cap. 13.]²⁵ ostendit, dicens: „Usque adeo peccatum uoluntarium malum est, ut nullo modo sit peccatum, si non sit uoluntarium. §. 5. Potest uideri falsa hec diffinitio; sed si diligenter excutitur^{26g}, inuenitur^{27h} uerissima²⁸ⁱ. Peccatum illud quippe cogitandum est, quod tantummodo peccatum est, non quod etiam^{29k} pena peccati. Quamuis et illa, que non immerito*** non uoluntaria peccata dicuntur, quia uel a nescientibus, uel coactis^{30l} perpetrantur, non omnino possint³¹ non uoluntaria dici.“ Idem in eodem [libro c. 15.]³²: „Diffinitio peccati, quam³³ diximus: Peccatum est uoluntas retinendi uel consequendi quod iustitia uetat^{34m} unde liberum est abstinere, propterea uerum³⁵ⁿ est, quia id diffinitum est, quod tantummodo peccatum est, non quod^{36o} etiam³⁷ pena peccati.“

C. I. Non sunt peccata uolentium, nisi nescientium.

Idem³⁸ in lib. [IV.] questionum, [qu. 24.
ad c. 15. Numerorum]^{39a}.

Merito queritur, que sunt^{40b} peccata^{41c} nolentium? utrum que a nescientibus committuntur, an etiam possit recte dici peccatum esse nolentis, quod facere compellitur? Nam et hoc contra uoluntatem^{42d} dici solet; sed utique uult⁴³ propter quod facit; tamquam si periurare^{44e} nolit, et^{45f} facit^{46*} cum uult⁴⁷ uiuere, si^{48g} quisquam, nisi fecerit, mortem minetur. Vult ergo facere, quia uult uiuere, et ideo non per se ipsum appetit^{49h}, ut falsum iuret, sed ut falsum iurando uiuat. Quod si ita est, nescio, utrum possint ista dici peccata nolentium, qualia hic dicuntur⁵⁰ explianda. Nam si diligenter inspicitur⁵¹ⁱ, forte ipsum peccare nemo uelit, sed propter aliud^{52k} quod uult^{53l} peccat. Omnes quippe homines, qui scientes faciunt quod non licet, uellent licere⁵⁴. Usque⁵⁵ adeo ipsum peccare nemo appetit propter hoc

ipsum⁵⁶, sed propter illud, quod ex eo consequitur. Hec si ita se habent, non sunt peccata nolentium, nisi nescientium, que discernuntur a peccatis uolentium.

[C. II.]

Dig. tit. de iniuriis, [I. 3.]^{57*}

Illud relatum pereque est, eos, qui iniuriam pati possunt, et facere posse. Sane sunt quidam, qui facere non possunt, ut puta furiosus, et impubes, qui doli capax non est. Namque hi pati iniuriam solent, non facere. Cum enim iniuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, siue pulsant siue conuiciantur, iniuriam facisse non uideri. Itaque pati quis iniuriam, etiamsi non sentiat, potest; facere uero^{58a} nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, etiam si^{59b} nesciat cui faciat. Quare si quis per iocum⁶⁰ percutiat, aut dum certat, iniuriarum non tenetur. Si quis liberum hominem ceciderit, dum putat serum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur.

Gratian. Ut⁶¹ itaque, ex premissis apparet, siue ex uoluntate siue ex infirmitate peccata procedant, palam est illa inputari. Sed carnis infirmitas dupliciter intelligitur. Est enim languor naturae, qui carnis concupiscentia appellatur, que uerius animae infirmitas dici potest, sed ideo carnis infirmitas dicitur, quia accidit⁶² animae ex coniunctae carnis corruptione^{63c}. Porro alia est infirmitas, que proprie carnis dicitur, qua (elementorum seu humorum concordia turbata) caro ipsa afficitur, et tandem dissoluitur. §. 1. Similiter animi infirmitas duplex est: una, que uicium appellatur, qua anima a Deo separatur, ut est ira, odium, et alia huiusmodi; alia infirmitas animae^{64d}, que, cum ipsa non sit peccatum, est tamen pena⁶⁵, et causa peccati, ut est obliuio et ignorantia. Furor autem, cum non sit peccatum, est tamen pena peccati, ut febris et ceterae passionnes, quas proprie carnis dicimus esse, quarum motus, id est ea⁶⁶, que illis perturbantibus fiunt, nulli inputantur ad penam. §. 2. Sed obicitur de Lamech, qui, cum cecus esset, Cain interfecit, nec eum excusauit cecitatis infirmitas. Unde dictum est⁶⁷: „Septuplum ultio dabitur de Cain; de Lamech^{68e} septuagies septies.“ Sed cecitas ignorantiae similis est. §. 3. Ex utraque enim quedam fiunt, que inputantur, quedam uero que^{69f} minime. Cecus namque, si debitum suae uxorī se credens reddere alienam polliuit, non est reus adulterii. Si autem ludo, uel exercitatione uirium, uel uenatione iaculum mittens aliquem⁷⁰ perimat, quia ab eo hoc penitus debet esse alienum, homicidii reus habetur. Mens uero alienata furore, cum sui corpus non sit, eorum, que admittit, reatum non contrahit, quia facultatem deliberandi non habuit. Unde pupillo et furioso in maleficiis subuenitur, ut non eis inputentur ad penam que ex mentis deliberatione non processerunt^{71**}. Quod non solum humanis, sed etiam diuinis legibus noscitur adprobatur.

Ait enim Augustinus de paruulis [in lib. de fide ad Petrum Diaconum, cap. 30.]⁷²:

[C. III.]

„Firmissime tene et nullatenus dubites, exceptis illis, qui pro nomine Christi suo sanguine baptizantur, nullum hominem accepturum uitam eternam, qui non hic a malis suis fuerit per penitentiam fidemque conuersus, et per sacramentum fidei et penitentiae, id est per baptismum⁷³, liberatus; et maioribus quidem

EDITIO ROMANA.

Causa XV. Quest. I. c) delinquentis d) esse: deest e) si non f) cum: deest g) discutiatur h) inuenietur i) esse uerissima k) est etiam l) a coactis m) vetat et n) vera o) quod est — c. 1. a) in: deest b) sint c) ipsa peccata d) volunt. facere e) peierare f) quod tamen g) si scilicet h) appetendo i) consideratur k) aliud fit l) vult qui — c. 2. a) uero: deest b) etsi c) ex corruptae carnis coniunctione d) animi e) Lamech uero f) que: deest

NOTATIONES CORRECTORUM.

** Imitandum. Apud B. Augustinum in lib. de duabus animabus et in lib. 1. retractationum legitur: amittendum; ob glossam tamen non est mutatum, sed sublata est priori loco vox: imitandum, quae abest etiam a manuscriptis Gratiani codicibus. Nam in vulgatis erat: ad aliquid imitandum uel non imitandum.

*** Non immerito. In libris B. Augustini impressis legitur: immerito. [nec tamen in Ed. Maur.]

C. I. * Tanquam si peierare nolit, quod tamen facit: Haec non sunt in vulgatis codicibus B. Augustini.

C. II. * In aliquot uetusis exemplaribus a capite Merito usque ad cap. Mulier. nulla est distinctio capitulorum.

** Processerunt: Hoc loco in vulgatis erant interiecta haec uerba: ff. tit. de iniuriis, illud relatum. Require supra, [ita in Edd. coll. o. pr. Bas.] quae absunt a manuscriptis, ideoque inducta.

Causa XV. Quest. I. 11) Codd. coll. o. 12) est ex: BF; eius: CG; ex eius: EH 13) I. Cor. c. 14. v. 38. 14) Tales enim: EGH 15) Ioann. c. 16. v. 2. 16) arbitrantur: CG 17) Rom. c. 10. v. 2. 18) Rom. c. 7. v. 24. 19) add.: carnis: EGH 20) no. 27.: Ed. Maur. 21) Codd. coll. o. 22) Codd. coll. o. pr. C 23) Codd. coll. o. 24) est: AEH 25) no. 5. Ed. Maur. 26) Codd. coll. o. 27) Codd. et Edd. coll. o. 28) ib. 29) Codd. coll. o. 30) ABCF 31) possunt sine uoluntate committi: orig. 32) ib. no. 4. 33) qua: orig. 34) Codd. et Edd. coll. o. 35) ABCDF 36) Codd. et Edd. coll. o. 37) et.: deest: EGH || can. 1. 38) Unde Augustinus: EGH 39) Codd. coll. o.; ad c. 15. v. 24—29. Numer. — Ans. XI. 155. 40) CDF Edd. coll. o. Ans. 41) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 42) ib. 43) add.: idem: Ed. Bas.; id: Edd. uell. 44) Codd. coll. o. pr. G 45) Codd. coll. o. orig. Ans. 46) add.: eum: Edd. coll. o. pr. Bas. Par. Lugd. 47) add.: eum: Edd. coll. o. pr. Bas. Par. Lugd. 48) Codd. et Edd. coll. o. orig. Ans. 49) Codd. et Edd. coll. o. 50) add.: peccata: CEG Edd. coll. o. 51) Codd. et Edd. coll. o.; consideratur: orig. 52) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 53) ib. 54) add.: facere: H Edd. coll. o. 55) atque: Ans. 56) add.: peccare: ib. || can. 2. 57) f. 3. (47. 10.). in Codd. coll. o. canon cum anteced. cohaeret 58) Codd. et Edd. coll. o. 59) Codd. coll. o. orig. 60) add.: allum: CD Edd. coll. o. 61) ut: deest: EGH 62) accedit: ib. 63) Codd. coll. o. pr. A (conditione); — Corr. 64) Codd. coll. o. 65) add.: peccati: EGH 66) illa: AC 67) Gen. c. 4. v. 15. 68) ABEFGH 69) ABCDF 70) alium: EGH 71) hoc loco in B exstant uerba canonis II. || can. 3. 72) c. 30. no. 73. Ed. Maur. — Ivo Decr. I. 30.; — in Codd. coll. o. hic canon ad Gratiani pertinet dictum. 73) bapt. fidel: EGH

necessarium esse⁷⁴ et penitentiam de malis suis agere, et fidem catholicam secundum regulam veritatis tenere, et sacramentum baptismatis accipere: parvulis vero⁷⁵, qui necdum^{76a} propria voluntate credere, nec penitentiam pro peccato, quod originaliter trahunt, agere possunt, sacramentum fidei⁷⁷, quod est sanctum baptismum, quamlibet rationis eorum etas capax esse non potest, sufficere ad salutem.⁷⁸

[Gratian.] Ex eo autem, quod in fine huius auctoritatis dicitur: „Quamdiu scilicet rationis eorum etas capax esse non potest,“ evidenter datur intelligi, nulli post baptismum peccata⁷⁸ imputari, siue sit adultus siue impubes, nisi rationis sit capax. Unde etiam de brutis animalibus eadem ratio ab Augustino in eodem lib. [c. 3.]⁷⁹ redditur, quare sua facta eis non imputentur: „Animalia, inquit, enim^{80b} seculi presentis cursum aut^{81c} ornatum secundum creatoris incomprehensibilem voluntatem peragunt, quae de suis factis nullam rationem redditura sunt, quia rationalia non sunt. Numquid⁸² enim de bubus cura est Deo? Homines vero, quia rationales sunt facti, et de se, et de omnibus rebus, quas in usum vitae presentis acceperunt, rationem reddituri sunt Deo, et pro suorum actuum qualitate recipiant aut penam aut gloriam.“ Sacrae tamen legis auctoritate animalia iubentur interfici, non propter conscientiam peccati, sed quia refricant memoriam facti.

Unde Augustinus super Leviticum [ad. c. 20. quaest. 74.]⁸³:

C. IV. Non propter culpam, sed propter memoriam facti pecus occiditur, ad quod mulier accedit^{84a}.

Mulier⁸⁵ quae accesserit ad omne pecus⁸⁶ ascendit ab eo, interficietis mulierem et pecus; morte moriatur^{87b}. Rei enim^{88c} sunt. §. 1. Queritur, quomodo sit reum pecus, cum sit irrationabile^{89d}, nec ullo modo capax legis est^{90e}? Item^{91f}: Pecora inde credendum est iussa interfici, quia tali flagitio contaminata indignam refricant facti memoriam.

II. Pars. Gratian. De furiosis autem evidenter scribit Augustinus⁹² in lib. questionum veteris et novi testamenti, [qu. 2. in fine] ita dicens⁹³:

C. V. Culpam non necessitate, sed voluntate reum constringit.

Aliquos scimus subito dementes factos ferro, fuste, lapidibus, morsibus, multos^{94a} nocuisse, quosdam et^{95b} occidisse, captos autem industria et iudiciis oblatos minime reos factos, eo quod non voluntate, sed impellente vi nescio quae hec gesserint⁹⁶ nescientes. Quomodo enim reus constituitur^{97c} qui nescit quod^{98d} fecerit^{99e}?

C. VI. Reus voluntate, non necessitate¹⁰⁰ constringitur.

Item Ambrosius in Exameron, in tractatu primi diei¹⁰¹.

Illa cauenda sunt, quae ex nostra voluntate prodeunt delicta iuventutis et irrationabiles corporis passionem. Quo-

rum igitur nos sumus domini, eorum^{102a} principia extrinsecus non requiramus, nec deriuemus in alios, sed agnoscamus ea, quae proprie¹⁰³ nostra sunt. Quod¹⁰⁴ possumus^{105b} non facere, si uolumus¹⁰⁶, huius electionem mali potius nobis debemus ascribere quam aliis. Ideo etiam in iudiciis istiusmodi^{107c} voluntarios reos, non necessitate^{108d} compulsos, culpa constringit^{109e}, pena condempnat. Neque enim, si per furorem aliquis innocentem perimat^{110f}, obnoxius morti est, quin etiam ipsius legis diuinae¹¹¹ oraculo, si quis per imprudentiam intulerit necem, accipit impunitatis spem¹¹², refugii facultatem, ut possit euadere. Hoc igitur de eo, quod proprie malum uidetur, dictum sit¹¹³. Mala enim non sunt, quae nec crimine mentem implicant, nec^{114g} conscientiam ligant. Unde^{115h} paupertatem et¹¹⁶ⁱ ignobilitatem, egritudinem, mortem, nemo sapiens mala dixerit, nec in malorum sorte numerauerit^{117k*}.

C. VII. Veniam habent quae¹¹⁸ ignorantes¹¹⁹ ebrii committunt.

Idem in libro de patriarchis, [c. 6. libro de Abraham.]¹²⁰

Sane discimus¹²¹ uitandam ebrietatem, per quam crimina cauere non possumus. Nam quae sobrii cauemus per ebrietatem ignorantes committimus. §. 1.^{122a} Nesciunt quid loquantur qui nimio uino indulgent, iacent sepulti, ideoque, si qua per uinum¹²³ deliquerint, apud sapientes iudices uenia quidem facta donantur, sed leuitatis dampnantur¹²⁴ auctores.

C. VIII. Inobedientia uel¹²⁵ concupiscentia non habet culpam in corpore non consentientis¹²⁶.

Item Augustinus I. lib. de ciuitate Dei, [c. 25.]¹²⁷

Si concupiscentia¹²⁸ uel* inobedientia, quae adhuc in membris moribundis habitat, preter nostrae uoluntatis legem quasi lege sua mouetur, si^{129a} absque culpa est in corpore dormientis^{130b}, quanto magis^{131c} absque culpa est in corpore non consentientis^{132d}.

C. IX. Loth non de incestu^{133a}, sed de ebrietate culpatur.

Idem contra Faustum^{134b}, lib. II.

Inebriauerunt Loth filiae eius, et se nescienti¹³⁵ miscuerunt. Quapropter culpandus est quidem, non tamen¹³⁶ quantum ille¹³⁷ incestus, sed quantum ebrietas illa meretur.

C. X. Nemo trahitur¹³⁸ ad culpam, nisi ductus propria uoluntate.

Item Ambrosius de beata uita^{139a}.

Non est quod cuiquam nostram ascribamus erumpnam*, nisi nostrae uoluntati. Nemo nostrum^{140b} tenetur ad culpam, nisi uoluntate propria deflexerit¹⁴¹. Non habent crimen quae inferuntur reluctantis. Voluntaria tantum commissa sequitur delictorum inuidia, quam¹⁴² in alios deriuamus. Voluntarium sibi militem elegit^{143c} Christus, uoluntarium sibi seruum diabolus actionatur^{144d**}. Neminem

EDITIO ROMANA.

Causa XV. Quest. I. c. 3. c. 3. a) nec b) igitur c) atque — c. 4. a) accesserit b) moriantur e) enim: deest d) irrationale e) est: deest f) Et infra: — c. 5. a) multis b) etiam c) constitueretur d) quid e) faciat — c. 6. a) horum b) Quod enim poss. c) istis d) ex necessitate e) stringit f) peremerit g) nisi quae ... et h) Ceterum i) pauperiem k) numerauerit, quia nec contraria istis* in bonis habentur maximis, quorum alia nobis ex natura, alia ex commoditate accidere videntur. — c. 7. a) Et paulo post: §. 1. — c. 8. a) quanto magis b) non consentientis c) si absque d) dormientis — c. 9. a) incestis b) lib. XXII. — c. 10. a) lib. I. de Iacob et uita beata c. 3. b) nost.: deest c) legit d) auctionatur

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. VI. * Nec contraria istis: Emendatum est ex originali. Nam antea legebatur: quis necessaria ista in bonis etc. In multis tamen antiquis finis huius capituli est in uerbo: numerauerit.

C. VIII. * Concupiscentia uel: In originali legitur: Quod si illa concupiscentialis inobedientia.

C. X. * Aerumnam: Apud B. Ambrosium legitur: culpam; sed ob glossam non est mutatum.

** Auctionatur: In vulgatis codicibus sequebatur: et acquiri iuri suo, quae sunt expuncta, quoniam absunt a manuscriptis et originali.

Causa XV. Quest. I. can. 3. 74) est: Ivo 75) uero: EGH 76) Codd. et Edd. coll. o. pr. H (nec: deest) 77) add.: et poenitentiae: orig. 78) peccatum: EGH 79) no. 42. Ed. Maur. 80) Codd. coll. o. 81) ib. 82) I. Cor. c. 9. v. 9. || can. 4. 83) ad c. 20. v. 16, Ed. Maur. Ivo Decr. IX, 108.; Coll. tr. P. III, 16, (17), 32. 84) Codd. coll. o. 85) Levit. c. 20. r. 15. 16. 86) add.: et uult: Edd. coll. o. 87) Codd. et Edd. coll. o. Ivo Coll. tr. P. 88) ib. 89) Codd. coll. o. pr. G: Ivo Coll. tr. P. 90) Codd. et Edd. coll. o.; et nullo modo: EGH 91) Codd. coll. o. Coll. tr. P.; item ibidem post aliquot uersus: Ivo || can. 5. 92) add.: idem: EGH 93) in lib. ... dicens: deest: ib.; hunc librum apocryphum esse supra monuimus. — Ivo Decr. XIII, 92.; Coll. tr. P. III, 26, (27). T.; Caes. VIII, 99. 94) Codd. coll. o. Ed. Arg. 95) AB Ivo Coll. tr. P. 96) gesserunt: EGH 97) Codd. et Edd. coll. o. orig. Ivo Coll. tr. P. 98) Codd. coll. o. 99) ib. Edd. coll. o. orig. Ivo Coll. tr. P. || can. 6. 100) non necesse, sed uolunt.: EGH 101) lib. I. c. 8. no. 31. 102) Codd. coll. o. pr. BF (deest) 103) propria: AC Edd. coll. o. 104) Quae: EGH 105) Codd. coll. o. pr. C (quidem possum.) 106) nolimus: B orig. 107) Codd. et Edd. coll. o. pr. A (huiusmodi); istius mundi (?): orig. 108) Codd. et Edd. coll. o. pr. C 109) Codd. et Edd. coll. o. orig. 110) Codd. coll. o. 111) Deut. c. 19. 112) add.: et: CDEGH 113) est: EGH: Hoc igitur ... est: deest: A 114) Codd. coll. o. Ed. Arg. Bas. 115) Codd. et Edd. coll. o. 116) Codd. coll. o. 117) Codd. coll. o.; numeravit: Edd. Arg. Bas.; — Edd. Nor. Ven. LII. || can. 7. 118) qui: EGH 119) ignorantur: CEGH 120) lib. I. c. 6. no. 57. Ed. Migne 121) dicimus: A; diximus: EFGH Edd. coll. o. 122) Codd. coll. o. 123) uina: EGH 124) notantur: orig.; leuitati donantur: C || can. 8. 125) uel: deest: DF; et: A; uel non: B 126) sentientis: BDEH 127) Ivo Decr. IX, 123.; Coll. tr. P. III, 18, (19). 4. 128) concupiscentialis inobedientia: Ivo Coll. tr. P. 129) Codd. et Edd. coll. o. Ivo Coll. tr. P. 130) ib. 131) ib. 132) ib. || can. 9. 133) Codd. coll. o. 134) Codd. coll. o. pr. F (lib. III.); — imo lib. XXII. c. 44. Ed. Maur. Ivo Decr. IX, 116.; Coll. tr. P. III, 19, (20). 1. — cf. Genes. c. 19. — 135) nesciente (?): Coll. tr. P. 136) tantum: AEGH 137) ille: deest: Coll. tr. P. || can. 10. 138) traditur: ABD; tradatur: F 139) Codd. coll. o. — de Iacob. lib. I. c. 3. no. 10. Ed. Maur. — 140) Codd. et Edd. coll. o.; add.: enim: EGH 141) add.: se: Edd. Bas. Lugd. 142) quod ... deriuemus: orig. 143) Codd. coll. o. pr. AEG; — Ed. Bas. Nor. orig.; eligit: AEG Edd. vell. 144) ABEFGH; concionatur: D